

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 937/2533 นายประพันธ์ นิติกวินเลิศ
นายสุพล ลิ้มวานิชย์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1336, มาตรา 1382

จำเลยเข้าครอบครองที่ดินพิพาทตามสัญญาจะซื้อขายที่ดินพิพาทกับเจ้าของที่ดินซึ่งนำที่ดินมาจัดสรรขาย ต่อมาเจ้าของที่ดินจดทะเบียนโอนที่ดินให้สลับกันโดยจดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทให้กับ ส. ผู้ซื้อที่ดินอีกแปลงหนึ่ง และจดทะเบียนโอนที่ดินแปลงที่ ส. ได้ทำสัญญาจะซื้อขายไว้โอนให้แก่จำเลย เช่นนี้ การที่จำเลยครอบครองที่ดินพิพาทก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เป็นการครอบครองโดยอาศัยสิทธิของเจ้าของที่ดินเดิม จำเลยจะอ้างการครอบครองปรปักษ์เหนือที่ดินพิพาทในช่วงเวลาก่อนวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาใช้ยันแก่เจ้าของที่ดินเดิมผู้จัดสรรหาได้ไม่ และไม่อาจจะแยกการครอบครองที่ดินพิพาทในช่วงระยะเวลาดังกล่าวขึ้นใช้ยันต่อ ส. ได้ ตราบใดที่ ส. ยังไม่ได้รับจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท เพราะกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทยังมีได้ตกเป็นของ ส. ระยะเวลากการครอบครองที่ดินพิพาทของจำเลยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ส. รับจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ นับถึงวันโจทก์ฟ้องยังไม่ครบ 10 ปี จำเลยยังไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์เหนือที่ดินพิพาท โจทก์ผู้ซึ่งจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทจาก ส. โดยไม่สุจริตคือรู้ว่าจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทอยู่หรือไม่ ก็ย่อมได้กรรมสิทธิ์มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลย

โจทก์ฟ้องว่า เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๖๐๘๔ ตำบลธารเกษม อำเภอ
พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ ๙๖ ตารางวา เป็นของนางสาวสมจิต พงศ์จารุ
สถิต เมื่อระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๐ วันเวลาใดไม่
ปรากฏชัด จำเลยได้บุกรุกเข้าไปครอบครองที่ดินทั้งแปลงโดยปลูกเรือนกล้วยไม้และ
สิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ นางสาวสมจิตบอกกล่าวให้จำเลยรื้อถอนออกไป แต่จำเลยเพิกเฉย
วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๒๕ นางสาวสมจิตได้ขายที่ดินแปลงนี้ให้โจทก์ โจทก์บอกกล่าวให้
จำเลยรื้อถอนเรือนกล้วยไม้และสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดิน จำเลยเพิกเฉย ทำให้
โจทก์เสียหายอาจให้เช่าเดือนละ ๒๐๐ บาท

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๖๐๘๔ ได้แบ่งแยกออกมาจาก
โฉนดเลขที่ ๑๓๒๘๒ ซึ่งตอนที่ยังไม่ได้แบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๓๒๘๒ นั้น จำเลย
ทำสัญญาจะซื้อขายกับนายปัญญา เกตุวงศ์เจ้าของที่ดิน เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม
๒๕๑๕ และได้ชำระเงินค่าที่ดินเรียบร้อยแล้ว ที่ดินที่ตกลงซื้อคือที่ดินตามแผนที่
แปลงหมายเลข ๔๑๔ ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้ออกโฉนด จำเลยได้เข้าไปอยู่อาศัยในที่ดิน
แปลงนี้ตั้งแต่ก่อนทำสัญญาจะซื้อขาย โดยตกลงกันว่าเมื่อแบ่งแยกโฉนดแล้วก็จะ
จัดการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้จำเลยจำเลยได้เข้าครอบครองด้วยเจตนาเป็น
เจ้าของ ที่ดินแปลงหมายเลข ๔๑๔ เนื้อที่ ๙๕ ตารางวา ต่อมาได้แบ่งแยกออกเป็น
โฉนดเลขที่ ๑๖๐๘๔ โดยได้ล้อมรั้ว ก่อสร้างแท็งก์น้ำและปลูกบ้านเต็มเนื้อที่ ด้วย
ความสงบและเปิดเผยเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี จำเลยจึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่
๑๖๐๘๔ แล้ว โจทก์และนางสาวสมจิตเป็นสามีภริยากันได้ตกลงซื้อที่ดินแปลง
หมายเลข ๔๑๕ ต่อมาเมื่อที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๓๒๘๒ ได้แบ่งแยกโฉนดออกเป็นแปลง
ย่อยเสร็จ ผู้จัดสรรได้โอนสับที่ดินกันโดยได้โอนโฉนดเลขที่ ๑๖๐๘๔ ตามแผนที่จอง
แปลงที่ ๔๑๔ ซึ่งจำเลยซื้อและได้เข้าทำประโยชน์อยู่แล้วให้แก่นางสาวสมจิต พงศ์
จารุสถิตอันเป็นการไม่ถูกต้อง จำเลยได้เรียกร้องให้นางสาวสมจิตโอนโฉนดกันให้ถูก
ต้องตามที่ได้ตกลงไว้แต่เดิม แต่นางสาวสมจิต พงศ์จารุสถิตเพิกเฉย นางสาวสมจิต

พงศ์จารุสถิต จึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๖๐๘๔ ต่อมานางสาวสมจิต พงศ์จารุสถิต ได้โอนที่ดินแปลงดังกล่าวให้โจทก์ซึ่งเป็นสามีของตนโดยไม่สุจริต เมื่อ นางสาวสมจิตพงศ์จารุสถิต ไม่มีสิทธิในที่ดิน โจทก์ผู้รับโอนจึงไม่ได้กรรมสิทธิ์โจทก์ ไม่เสียหาย ขอให้ยกฟ้องโจทก์และบังคับให้โจทก์โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๖๐๘๔ ให้จำเลย หากโจทก์ไม่ยินยอม ขอให้เอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดง เจตนาเพื่อนำไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ที่ดินแปลงหมายเลข ๔๑๔ เป็นของนางสาวสมจิต พงศ์จารุสถิต แต่นายปัญจะ เกตุวงศ์ โอนสับสนกับที่ดินแปลงหมายเลข ๔๑๕ ให้แก่นางสาวสมจิต พงศ์จารุสถิต ได้หักทวงนายปัญจะ เกตุวงศ์ จึงได้แก้ไขในวันเดียวกันให้นางสาวสมจิตพงศ์จารุสถิต ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๖๐๘๔ ซึ่งเป็นแปลงหมายเลข ๔๑๔ ต่อมาวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖ ซึ่งเป็นเวลาเพียง ๗ วัน นับจากวันที่นายปัญจะ เกตุวงศ์ โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแปลงโฉนดเลขที่ ๑๖๐๘๓ คือแปลงหมายเลข ๔๑๓ ให้จำเลย แสดงว่าที่ดินของจำเลยมิได้โอนสับสนกับที่ดินของนางสาวสมจิต พงศ์จารุสถิต จำเลยได้บุกรุกเข้ามาในที่ดินของนางสาวสมจิต พงศ์จารุสถิต เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๒๐ จึงยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ การที่จำเลยทำสัญญาจะซื้อขายที่ดินกับนายปัญจะ เกตุวงศ์ จำเลยยังไม่เป็นเจ้าของที่ดิน จำเลยจึงไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๖๐๘๔ โจทก์ซื้อที่ดินจากนางสาวสมจิต พงศ์จารุสถิต โดยสุจริต เพราะโจทก์และนางสาวสมจิตพงศ์จารุสถิต เป็นสามีภริยากันโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทมาโดยไม่สุจริต โจทก์ไม่มีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่าสิทธิของนางสาวสมจิตพงศ์จารุสถิต ก่อนโอนที่ดินให้โจทก์ จำเลยได้เข้าครอบครองที่ดินพิพาทตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยสงบเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของนับถึงวันที่โจทก์ฟ้อง (๘ มีนาคม ๒๕๒๖) เป็นเวลาเกินกว่า

๑๐ ปีจำเลยจึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒ โจทก์ไม่มีสิทธิขับไล่จำเลยการครอบครองที่ดิน
พิพาทจึงไม่เป็นการละเมิด และไม่จำต้องวินิจฉัยเรื่องค่าเสียหาย พิพากษายกฟ้อง
โจทก์ ให้โจทก์โอนที่ดินพิพาทคือที่ดินแปลงที่ ๔๑๔ ตามโฉนดเลขที่ ๑๖๐๘๔ ตำบล
ธารเกษม อำเภอพระพุทธรบาทจังหวัดสระบุรี เนื้อที่ ๙๖ ตารางวาให้แก่จำเลย หาก
โจทก์ไม่ยอมโอนให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า มีการโอนโฉนดที่ดินสับเปลี่ยนกันจริงจำเลยทำสัญญาจะ
ซื้อขายและเข้าครอบครองที่ดินพิพาทตั้งแต่วันที่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๑๕ เป็นการ
ครอบครองด้วยความสงบเปิดเผย ด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ นับถึงวันฟ้องเกินกว่า ๑๐
ปีแล้ว จำเลยจึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๓๘๒ และโจทก์ซื้อที่ดินพิพาทมาโดยไม่สุจริต พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เดิมที่ดินแปลงใหญ่โฉนด
เลขที่ ๑๓๒๘๒ ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธรบาทจังหวัดสระบุรี มีเนื้อที่ ๕๐ ไร่
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๕ นายปัญญาและนายสมหมายกับพวกซึ่งเป็นเจ้าของรวมได้นำที่ดิน
แปลงดังกล่าวมาจัดสรรขายโดยแบ่งเป็นแปลงเล็กกว่า ๕๐ แปลง ปรากฏตาม
แผนผังเอกสารหมายเลข.๓ และ .๔ การออกโฉนดที่ดินแปลงเล็กได้เสร็จเรียบร้อยใน
ปี พ.ศ.๒๕๑๖ เจ้าของที่ดินจึงได้จัดการโอนโฉนดที่ดินแปลงเล็กดังกล่าวให้แก่ผู้ซื้อ
ที่ดินพิพาทคือที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๖๐๘๔ แปลงหมายเลข๔๑๔ เนื้อที่ ๙๖ ตารางวา
เป็นที่ดินแบ่งแยกออกมาจากที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๓๒๘๒ ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๖๐๘๓
แปลงหมายเลข ๔๑๓ เนื้อที่๙๖ ตารางวา เป็นแปลงหนึ่งที่อยู่ติดกับที่ดินพิพาท

นอกจากนั้นยังมีที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๖๐๘๕ แปลงหมายเลข ๔๑๕ เนื้อที่ ๙๖ ตารางวา ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๖๐๘๙ แปลงหมายเลข ๔๑๙ เนื้อที่ ๙๖ ตารางวา และแปลงอื่น ๆ อยู่ติดกับที่ดินพิพาทเรียงตามลำดับเลขที่โฉนดและเลขที่ดิน จำเลยและนางสาว สมจิตต่างก็เป็นผู้ซื้อที่ดินจัดสรรดังกล่าวเมื่อเจ้าของเดิมโอนขายที่ดินให้แก่จำเลย และนางสาวสมจิต ปรากฏว่าจำเลยได้รับโอนที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๖๐๘๓ แปลง หมายเลข ๔๑๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖ ส่วนนางสาวสมจิตได้รับโอนที่ดินโฉนด เลขที่ ๑๖๐๘๔ แปลงหมายเลข ๔๑๔

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลยได้ครอบครองปรักษ์ที่ดิน พินาตโฉนดเลขที่ ๑๖๐๘๔ จนได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒ แล้วหรือไม่ ซึ่งโจทก์ฎีกาว่า โจทก์รับโอนที่ดินพิพาทมาจากนางสาว สมจิตเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๒๕ นางสาวสมจิตได้รับโอนที่ดินพิพาทมาจากนายปัญจะ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๖ โดยสุจริต เสียค่าตอบแทน และได้จดทะเบียนการ โอนกรรมสิทธิ์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จนถึงวันที่โจทก์ฟ้องบังคับจำเลยให้ออกจาก ที่ดินพิพาทยังไม่ถึง ๑๐ ปี จำเลยจึงยังไม่ได้กรรมสิทธิ์เพราะการครอบครองของ จำเลยขาดตอนไม่ต่อเนื่องกัน ส่วนที่จำเลยอ้างสัญญาจะซื้อขายที่ดินแปลงพิพาทมา เป็นเจตนาในการครอบครองและแสดงความเป็นเจ้าของนั้น จำเลยเป็นเพียงผู้เช่า ครอบครองแทนนายปัญจะเท่านั้น เมื่อนายปัญจะจะนำที่ดินพิพาทมาขายให้แก่ นางสาวสมจิตโดยนางสาวสมจิตซื้อมาโดยสุจริต นางสาวสมจิตจึงได้กรรมสิทธิ์ ดัง นั้นปัญหาข้อแรกที่ต้องวินิจฉัยจึงมีว่า นางสาวสมจิตได้รับการจดทะเบียนโอนที่ดิน พินาตมาจากนายปัญจะเมื่อใด ในข้อนี้โจทก์ฎีกาว่า นางสาวสมจิตได้รับโอนที่ดิน พินาตมาจากนายปัญจะเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๖ จำเลยมิได้แก้ฎีกาโต้แย้งเป็น อย่างอื่น ตัวโจทก์เบิกความว่านางสาวสมจิตซื้อที่ดินพิพาทมาจากนายปัญจะ โจทก์ ได้ตรวจดูหลักหินของทางราชการที่ปักไว้ ปรากฏว่าตรงกับโฉนดที่ดิน และได้จด ทะเบียนโอนกันเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๖ นายสมหมาย เกตุวงศ์ เจ้าของรวมใน

ที่ดินจัดสรรเป็นพยานจำเลยว่า ความจริงนายสมหมายตั้งใจโอนที่ดินเลขที่ ๔๑๓ ให้จำเลย ส่วนที่ดินเลขที่ ๔๑๔ ให้โจทก์(คงหมายถึงนางสาวสมจิต) การโอนที่ดินแปลงเลขที่ ๔๑๓ กระทำหลังจากการโอนที่ดินแปลงเลขที่ ๔๑๔ เพียง ๗ วัน และปรากฏจากสำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข ๒ ว่า การจดทะเบียนโอนที่ดินแปลงเลขที่ ๔๑๓ ให้แก่จำเลยกระทำเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๑๖ จึงรับฟังได้ว่าการจดทะเบียนโอนที่ดินแปลงเลขที่ ๔๑๔ ให้แก่นางสาวสมจิตได้กระทำเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๖ ตรงตามฎีกาโจทก์ ส่วนปัญหาเรื่องการที่จำเลยเข้าไปครอบครองใช้ที่ดินพิพาทก่อนออกโฉนดแล้วเสร็จนั้นนายสมหมายเบิกความว่า ตอนพาดำเลยไปดูที่ดินนายสมหมายได้บอกจำเลยแล้วว่าอย่าเพิ่งล้อมรั้วถาวร เพราะหากโฉนดออกมาแล้วผิดพลาดจะมีปัญหา และที่ดินแปลงที่ชี้ให้จำเลยดูตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นแปลงเลขที่เท่าใด ต่อมาได้มีการทำสัญญากันก็ไม่ได้ระบุแปลงเลขที่เพราะขณะนั้นโฉนดยังไม่ออก จึงเห็นได้ชัดว่าก่อนออกโฉนดเสร็จยังไม่รู้ที่ดินแปลงเลขที่เท่าใดอยู่ตรงไหน และจะตรงกับโฉนดเลขที่เท่าใด ดังนั้น การเข้าไปครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทก่อนจำเลยได้รับโอนกรรมสิทธิ์ จึงเป็นการครอบครองโดยอาศัยสิทธิของเจ้าของเดิม ศาลฎีกาเห็นว่า ที่ดินพิพาทแปลงหมายเลข ๔๑๔ ก็คือที่ดินแปลงหมายเลข ๔๑๓ หรือแปลงอื่น ๆ ก็ดี ที่จัดสรรแบ่งแยกจากที่ดินแปลงเดิมออกเป็นแปลงเล็ก จะถือว่ากรรมสิทธิ์เหนือที่ดินแต่ละแปลงแยกออกจากที่ดินแปลงเดิมก็ต่อเมื่อการแบ่งแยกโฉนดได้กระทำแล้วเสร็จ และผู้ซื้อที่ดินเหล่านั้นจะได้กรรมสิทธิ์ก็ต่อเมื่อเจ้าของเดิมผู้จัดสรรได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อแล้วก่อนเวลานั้นต้องถือว่ากรรมสิทธิ์ยังอยู่กับเจ้าของเดิม ดังนั้นแม้จะฟังว่าจำเลยได้เข้าไปครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๑๕ อันเป็นวันทำสัญญาจะซื้อขายและชำระค่าที่ดินเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องถือว่าจำเลยเข้าไปครอบครองที่ดินพิพาทโดยอาศัยสิทธิของเจ้าของเดิม จำเลยจะอ้างการครอบครองปรปักษ์เหนือที่ดินพิพาทในช่วงระยะเวลาดังกล่าวยันแก่นางสาวสมจิตก็มิได้ เพราะกรรมสิทธิ์เหนือ

ที่ดินพิพาทยังมีได้ตกเป็นของนางสาวสมจิต จำเลยจะอ้างการครอบครองปรักษัยน
แก่นางสาวสมจิตได้ก็ต่อเมื่อเจ้าของเดิมได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์เหนือที่ดิน
พิพาทให้นแก่นางสาวสมจิตแล้ว เมื่อนางสาวสมจิตได้รับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์
เหนือที่ดินพิพาทในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๑๖ ดังนั้น อายุความการครอบครอง
ปรักษัยของจำเลยนับถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๒๖ ซึ่งเป็นวันที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ยังไม่ครบ
๑๐ ปี จำเลยจึงยังไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยอายุความได้สิทธิตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา ๑๓๘๒ ในกรณีเช่นนี้เมื่อฟังได้ว่าโจทก์จดทะเบียนรับโอน
กรรมสิทธิ์เหนือที่ดินพิพาทจากนางสาวสมจิตเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๒๕ จะโดยไม่
สุจริตคือรู้ว่าจำเลยครอบครองที่ดินพิพาทอยู่หรือไม่ก็ตาม โจทก์ย่อมได้กรรมสิทธิ์
และมีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยได้ คำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองไม่ต้องด้วยความ
เห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้จำเลยรื้อเรือนกล้วยไม้และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ออกไปจาก
ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๖๐๘๔ ของโจทก์ ห้ามจำเลยและบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องต่อไป
ยกฟ้องแย้งของจำเลย.

(ประเสริฐ บุญศรี-สุทิน นนทแก้ว-พนม พ่วงภิญญ)

ศาลจังหวัดสระบุรี - นายเกษม วีรวงศ์

ศาลอุทธรณ์ - นายยงยุทธ ธารีสาร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น